

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 984/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายประสิทธิ์ จำนงค์ กับพวก

จำเลย

นายวินัย บุญวงศ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291,300,91 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา
4,43,70,71,148,157 กรรณเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดจำคุก 4 ปี และจำเลยที่ 2 มีความ
ผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 64 อีกกระทงหนึ่ง ปรับ 1,000
บาท รวมลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 4 ปี และปรับ 1,000 บาท จำเลยที่ 2 ให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี และปรับ 500
บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 23)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
300,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ